

11° JUZGADO CIVIL _ SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE : 05038-2024-0-0401-JR-CI-06

MATERIA : EJECUCION DE GARANTIAS

JUEZ : TORREBLANCA GOMEZ CHRISTIAN OMAR

ESPECIALISTA : ROJAS MENDOZA HAYDEE MARUJA

DEMANDADO : BUSTAMANTE DELGADO, SEBASTIAN

DEMANDANTE : CHAVEZ MENDIZABAL, LUIS AUGUSTO

RESOLUCIÓN NRO. 14

Arequipa, dos mil veintiséis

Marzo, treinta y uno. -

*Asume funciones la especialista legal, en mérito al Memorándum N° 275-2025-PT-PER-GAD-CSJA7PJ. Se deja constancia de la sobrecarga procesal que soporta el juzgado y la complejidad de los expedientes tramitados en esta secretaría (**carga completa**), que atiende autos finales y sentencias en estado de ejecución, remitidos diariamente por los Juzgados de la Oralidad Civil para su ejecución. Se precisa que **se está realizando TRABAJO REMOTO por disposición superior**, en mérito al inicio de la ejecución de la obra denominada "Construcción de ambiente administrativo y adquisición de ascensores de tres ascensores", en la Corte Superior de Justicia de Arequipa. Finalmente, se deja constancia que **los días 8, 9, 25 y 26 de diciembre del 2025, 1 y 2 de enero del 2026 fueron feriados; la suscrita se encontraba de licencia del 18 al 24 de diciembre del 2025, y con permisos por citas médicas los días 9, 12, 13, 14, 19 y 21 de enero del 2026; los días 15 y 16 de enero del 2026 se realizó depuración de expedientes y actualización de estados por disposición superior, habiéndose suspendido las labores y despacho, y el mes de febrero correspondiente al periodo vacacional.** -----*

AL ESCRITO N° 13508-2026: *Presentado por la parte demandante. **VISTOS:** Los antecedentes del proceso, y la solicitud de convocatoria a remate judicial electrónico, Y, **CONSIDERANDO. - PRIMERO.** - Que, el Artículo 731° del Código Procesal Civil establece que: "Aprobada la tasación o siendo innecesaria esta, el Juez convocará a remate. El remate o la subasta de bienes muebles e inmuebles se efectúan por medio del Remate Judicial Electrónico (REM@JU) si no existe oposición de ninguna de las partes o de terceros legitimados de ser el caso, conforme con la ley especial sobre la materia. En los demás casos, el remate público es realizado por martillero público hábil.". **SEGUNDO: 2.1.** Mediante escrito que antecede la parte demandante cumple el mandato dispuesto por Resolución N° 12, y presenta el arancel judicial por reintegro de solicitud de remate por la suma de S/. 60.00 (sesenta con 00/100 soles), asimismo, a folios 108, obran el arancel por solicitud de remate, por la suma de S/. 2,140.00 (Dos mil ciento cuarenta con 00/100 soles), lo*

cual corresponde al monto de acuerdo al **Cuadro de Valores de los Aranceles Judiciales**, y el valor del inmueble materia de remate. **TERCERO:** Que, es pertinente aclarar a las partes que, conforme a estos lineamientos, el órgano jurisdiccional dispondrá el Remate Electrónico Judicial **emitiendo una única resolución judicial, la cual dará cobertura automática a la segunda y - de ser el caso - a la tercera convocatoria**. Así también las partes podrán formular oposición a aquella conforme a los artículos 12° de la Ley N° 30229¹ y 14° del Reglamento; y luego de haber transcurrido 3 días hábiles se realizara el registro del remate en el sistema REM@JU.

CUARTO.- Que, estando al estado del proceso y las nuevas reglas de remate, corresponde convocarse al Remate Electrónico Judicial (REM@JU) del bien inmueble embargado, conforme a lo dispuesto por el artículo 731° del Código Procesal Civil y en aplicación de la Directiva N° 001-2020-CE-PJ “*Normas para la realización del Remate Electrónico Judicial*” y el Procedimiento “*Ejecución del Remate Electrónico Judicial*” (REM@JU) R.A. N° 015-2020-CE-PJ. **QUINTO:** Cabe añadir que, para el desarrollo del Remate Electrónico Judicial, el sistema REM@JU se encontrará habilitado para la colocación o presentación de oferta **por veinticuatro (24) horas conforme a ley, iniciando a las doce (12) horas del día indicado como inicio en el cronograma del Remate Electrónico Judicial y culminando a las doce (12) horas del día siguiente**.

SEXTO: Si el remate Electrónico Judicial es declarado desierto, la programación de la segunda convocatoria; y de ser el caso, la tercera convocatoria será generada automáticamente en el sistema REM@JU, teniendo en consideración lo establecido en el artículo 742° del C.P.C., no siendo necesaria emitir nueva resolución judicial, *salvo que se hubiera producido la suspensión o anulación del remate convocado, en cuyo caso la reprogramación del remate será por orden del juzgado*. Por lo que, en tenor a lo expuesto; **SE**

RESUELVE: 1) CONVOCAR LA EJECUCIÓN DEL REMATE ELECTRÓNICO JUDICIAL (REM@JU) el bien inmueble materia de ejecución inscrito en la **Partida Registral N° 12020767. 2) DATOS DE LOS BIEN OBJETO DE REMATE:** ubicado en el sector Cerrillos I, manzana E, lote 01, zona A del distrito de Samuel Pastor, provincia de Camana y departamento de Arequipa e inscrito en la partida registral N° 12020767 del Registro de Predios de la Zona Registral N° XII - Sede Arequipa **3) CONVÓQUESE AUTOMÁTICAMENTE** al segundo remate y seguidamente al tercer remate electrónico judicial de ser necesario, siempre y cuando la primera convocatoria haya

¹ Ley que adecúa el Uso de las Tecnologías de Información y Comunicaciones en el Sistema de Remates Judiciales y en los servicios de notificaciones de las resoluciones judiciales, y que modifica la ley orgánica del Poder Judicial, el Código Procesal Civil, el Código Procesal Constitucional y la Ley Procesal del Trabajo.

sido declarada desierta a través del aplicativo informático REM@JU por ausencia de postores o no hayan ingresado ofertas superiores al precio base. Cabe añadir que para el desarrollo del Remate Electrónico Judicial, el sistema REM@JU se encontrará habilitado para la colocación o presentación de oferta **por veinticuatro (24) horas conforme a ley, iniciando a las doce (12) horas del día indicado como inicio en el cronograma del Remate Electrónico Judicial y culminando a las doce (12) horas del día siguiente.**

4) CARGAS Y GRAVAMENES: **i) Asiento D00002:** *Inscripción de hipoteca* a favor de Luis Augusto Chavez Mendizabal, hasta por la suma S/. 250,000.00 (Doscientos cincuenta mil con 00/100 soles). **ii) Asiento D00003:** *Anotación de Demanda*, ordenado en el expediente N°02054-2024-90-0401-JR-CI-01 sobre Nulidad de Acto Jurídico seguido por Luisa Adelaida Quiroz Vela. **iii) Asiento D00004:** *Anotación de demanda judicial*, ordenado en el expediente N°0050-2024-52-0402-JR-CI-01 sobre Prescripción Adquisitiva seguido por Luisa Adelaida Quiroz Vela.

5) VALOR DE TASACIÓN CONVENCIONAL: DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CON 00/100 SOLES (S/. 250, 000.00 soles).

6) BASE DEL REMATE EN PRIMERA CONVOCATORIA: Primera convocatoria: Las dos terceras partes del valor de la tasación; **precisándose que el Sistema Remaju realiza de forma automático los cálculos.**

7) OBLAJE: que conforme a los lineamientos establecidos para la realización del presente remate, los **postores** deberán cumplir con lo siguiente: **a) Crear una casilla electrónica SINOE del Poder Judicial** siguiendo el procedimiento aprobado mediante Resolución Administrativa nro. 260-2015-CE.PJ, “Procedimiento solicitud de registro, apertura y deshabilitación de casillas REM@JU”, el cual se encuentra en la página web del Poder Judicial. **b) Depositarán el 10% del valor de la tasación** a través de depósito judicial que será pagado en el Banco de la Nación y se registrará en el aplicativo informático de REM@JU (artículo 17 del Reglamento de la ley 30229) **c) Así mismo deberán efectuar el pago y registro del arancel respectivo por concepto de “derecho a Participación en Remate”.**

8) PUBLICACIÓN: Procédase a la publicación de los avisos del remate en el PORTAL WEB del Poder Judicial a través del aplicativo informático del REM@JU por el término de ley conforme así lo regula el artículo 15° de la ley nro. 30229 y su reglamento una vez que haya quedado firme la presente resolución al vencer el plazo de oposición, publicación que tendrá validez para la segunda y tercera convocatoria, teniendo en cuenta el precio base señalado de las mismas en la presente resolución.

9) Una vez realizada la publicación correspondiente, FÍJESE los carteles en la vitrina del local del juzgado, y a efecto de realizar el pegado del aviso de

convocatoria a remate en el bien inmueble a rematar. **10) SE ORDENA** al especialista legal de la causa, **que una vez quede consentida o ejecutoriada la presente**, sin necesidad de expedir auto que la declare, proceda a realizar el **REGISTRO** de la presente resolución en el sistema REM@JU y la **PUBLICACIÓN** del aviso de Convocatoria en el portal web del Poder Judicial, debiendo continuar con el procedimiento, previniendo los plazos establecidos en las directivas mencionadas en la presente resolución, bajo responsabilidad. **11) NOTIFÍQUESE a LUISA ADELAIDA QUIROZ VELA.**, con los principales actuados del proceso y la presente resolución, a la dirección indicada por el demandante. **12) CUMPLA la parte demandante** con apersonarse al **despacho del Undécimo Juzgado Civil** a efecto de coordinar el registro de remate en el Sistema REMAJU, **ello en el horario de atención correspondiente del despacho judicial (Lunes a viernes de 8:00 a 9:00 am), ello una vez que se haya cumplido con notificar a la tercero con derechos inscritos y se encuentren los cargos de notificación en el expediente.** **13) CUMPLA la parte demandante** con coordinar con en el encargado de Remaju (Sr. Leonel Cardenas) para el pegado del del aviso de Remaju en el inmueble materia de remate (*teniendo en cuenta la ubicación del inmueble*), ello una vez que se haya registrado el remate en el Sistema REMAJU. **TÓMESE RAZÓN Y HÁGASE SABER.** Agréguese a sus antecedentes los anexos adjuntados. --